

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 765/2530	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	นายสุวิชา กิตตินิรันดร์กุล	จำเลย
	นายสุวิชา กิตตินิรันดร์กุล จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 218

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยจำเลยได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 ลงโทษจำคุก 2 ปี

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบว่าจำเลยจะยื่นฎีกาต่อไป (อันดับ 82 แผ่นที่ 4 และแผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นตีราคาประกัน 140,000 บาท (อันดับ 72 แผ่นที่ 4)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้เป็นคดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงศาลชั้นต้นยังมีได้มีคำสั่งให้รับฎีกา จึงไม่มีเหตุที่จะปล่อยชั่วคราวในระหว่างนี้ ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว คดีนี้เป็นคดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงศาลชั้นต้นยังมีคำ
คำสั่งให้รับฎีกา จึงไม่มีเหตุที่จะปล่อยชั่วคราวในระหว่างนี้ ให้ยกคำร้อง

(ถาวร ตันตราภรณ์-ชูเชิด รักตะบุตร-สง่า ศิลปประสิทธิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>